Agenda YA

Contrato y condiciones del servicio

Fase 4 · Documento 15 · Versión 1.0 · 29 de octubre de 2026

Este documento establece una base contractual para el uso de Agenda YA por clientes y negocios. Debe complementarse con el plan, precio y alcance efectivamente ofrecidos a cada tipo de usuario.

Importante: documento operativo para revisión interna y publicación controlada. Los detalles deben coincidir con las funciones y proveedores realmente activos.

1. Partes y contratación

El proveedor será la persona natural o jurídica que opere legalmente Agenda YA, cuyos datos de identificación deben completarse antes de publicar o aceptar contratos. El cliente o negocio contratante será identificado mediante los datos que entregue durante el registro y la contratación.

La contratación se perfeccionará mediante el mecanismo electrónico habilitado, incluyendo aceptación expresa de las condiciones y confirmación de la operación cuando corresponda. Debe conservarse evidencia de la versión aceptada, fecha, identidad de la cuenta y resumen de condiciones.

2. Objeto y alcance

El proveedor concede acceso limitado, no exclusivo y revocable conforme al contrato a las funciones de Agenda YA incluidas en el plan o modalidad contratada. Las funciones pueden comprender publicación de perfil comercial, catálogo de servicios, calendario, gestión de reservas, notificaciones y reportes, según disponibilidad real.

Las funcionalidades, límites de uso, número de operadores, integraciones, almacenamiento y soporte incluidos deben quedar descritos en una ficha comercial o anexo de plan vigente.

3. Obligaciones del proveedor

El proveedor deberá operar la plataforma con diligencia razonable, mantener canales de contacto, aplicar medidas de seguridad proporcionales, informar interrupciones relevantes cuando sea posible y atender solicitudes conforme al alcance de soporte contratado y la ley.

No se garantiza que la plataforma esté libre de errores o que todos los proveedores externos permanezcan disponibles en todo momento.

4. Obligaciones del cliente o negocio

El cliente deberá proporcionar información exacta, mantener sus credenciales seguras, utilizar el servicio lícitamente, respetar los derechos de los titulares de datos y pagar los importes acordados. El negocio deberá mantener actualizados precios, horarios, disponibilidad, condiciones del servicio y estado de las reservas.

El negocio es responsable de contar con las autorizaciones, permisos y capacidades profesionales que requiera el servicio que ofrece, así como de cumplir sus obligaciones tributarias, laborales, sectoriales y de consumo.

5. Precio, facturación y vigencia

El precio, moneda, impuestos, periodicidad, fecha de cobro, renovación automática si existe y medios de pago deberán informarse antes de contratar. Ningún precio o plazo se presume por este documento; prevalece el resumen comercial aceptado por el usuario.

Las condiciones de prueba, promociones, cambios de plan, mora y suspensión por impago deben describirse en el anexo comercial correspondiente. Los comprobantes y documentos tributarios se emitirán conforme a las obligaciones legales aplicables.

6. Datos y confidencialidad

Cada parte deberá utilizar la información a la que acceda solo para ejecutar el servicio y cumplir la ley. El proveedor tratará los datos personales conforme a la Política de privacidad y las instrucciones legítimas aplicables. Cuando el negocio determine finalidades y medios del tratamiento de datos de sus clientes, deberá asumir las responsabilidades que le correspondan como responsable de esos datos.

Las partes deben limitar el acceso a personal autorizado y comunicar incidentes relevantes que puedan comprometer información o continuidad del servicio.

7. Soporte y mantenimiento

El canal inicial de soporte será contacto@agenda-ya.cl. Horarios, tiempos objetivos de respuesta, niveles de severidad, mantenimiento programado y servicios excluidos deben definirse en el plan o anexo de soporte. Salvo acuerdo expreso, los tiempos son objetivos operativos y no una garantía de resolución en un plazo determinado.

8. Suspensión, término y exportación

El contrato podrá terminar por vencimiento, cancelación conforme al plan, acuerdo de partes, incumplimiento material o causas legales. Se deberá informar cómo se tratan los cargos pendientes, las reservas activas y la exportación o eliminación de datos.

Tras el término, los datos se conservarán o eliminarán de acuerdo con la política de privacidad y las obligaciones legales. Cuando se ofrezca exportación, el formato, plazo y alcance deberán especificarse en la documentación comercial.

9. Responsabilidad y fuerza mayor

Cada parte responde por sus propios actos y obligaciones conforme a la ley. Ninguna cláusula limita derechos irrenunciables ni excluye responsabilidades que legalmente no puedan excluirse. Los eventos fuera del control razonable de una parte deberán comunicarse y mitigarse en la medida posible.

10. Resolución de controversias

Las partes intentarán resolver diferencias mediante contacto escrito a contacto@agenda-ya.cl. Si no se logra una solución, podrán acudir a los mecanismos administrativos o judiciales competentes conforme a la legislación chilena.

Documento base para revisión legal. Añadir anexos de plan, precio, SLA, procesamiento de datos y reglas de pago/cancelación antes de usarlo como contrato vinculante.

Referencias normativas para revisión: Ley N.º 19.628 sobre protección de la vida privada y Ley N.º 21.719, cuya entrada en vigencia está fijada para el 1 de diciembre de 2026. Aplicar la versión legal vigente a la fecha de cada tratamiento o solicitud.